

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1938/2531

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โจทก์

นายสมบัติ ใจไม้ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจทวีผลค้าข้าว ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุเทพ กิจดำรงชัย ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 128)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 เนื่องจากปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ตายก่อนที่โจทก์ฟ้องคดีนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 696,434.44 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2524 อันเป็นวันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 562,982.47 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2525 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 128,122,121)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลัก
ประกันมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 95,102)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2525 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาล
จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2525 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาล
จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ